

1500480-75.2020.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/06/2022

... em caso de condenação por tráfico, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas e benefícios quanto à pena e ao regime (fls. 237/238).

É o relatório.

Decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do crime de tráfico restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), laudo de constatação (fls. 12/15), ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, 1º andar - Centro

CEP: 15010-902 - São José do Rio Preto - SP

Telefone: (17)3233-6700 - E-mail: riopreto5cr@tjsp.jus.br

1500480-75.2020.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500480-75.2020.8.26.0559

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Bruno Elias da Rocha

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

Vistos.

BRUNO ELIAS DA ROCHA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Segundo a denúncia, no dia 04 de abril de 2020, por volta das 17h30min, na Rua Maria Ceron Volpe, altura do número 1.200, no bairro Vila Toninho, nesta cidade, o réu foi surpreendido por policiais militares trazendo consigo, sem autorização e para fins de tráfico, um total de 2,25g de cocaína na forma de crack e 1,57g de cocaína em pó.

Acostados aos autos: auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), laudo de constatação (fls. 12/15), imagens da droga apreendido (fls. 16/19) e exame químico-toxicológico (fls. 118/120).

O réu foi notificado (fls. 111) e apresentou defesa preliminar (fls. 114/116).

Declarações da testemunha Maria da Glória à fl. 174.

A denúncia foi recebida em 23 de julho de 2020 (fls. 131/132) e o réu foi citado (fls. 178).

Realizada audiência de instrução, debates e julgamento, o réu foi interrogado, bem como foram inquiridas as testemunhas Amauri Borges de Souza e Edenir Henrique Giroto (fls. 191/195 e 205).

Resposta de ofício das empresas "Uber" e "99 Tecnologia Ltda" (fls. 213 e 217).

Em debates, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 229/236) e a d. Defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas; desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei de Drogas e, subsidiariamente, em caso de condenação por tráfico, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas e benefícios quanto à pena e ao regime (fls. 237/238).

É o relatório.

Decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do crime de tráfico restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), laudo de constatação (fls. 12/15), imagens da droga apreendida (fls. 16/19), exame químico-toxicológico (fls. 118/120), bem como as provas colacionadas nos autos.

A autoria também é certa.

O réu, na fase policial (fls. 04/05), bem como em juízo (fls. 205), negou os fatos. Disse que é motorista de aplicativo Uber e, por não conseguir emprego formal e precisar pagar a pensão alimentícia dos filhos, às vezes trabalha 24 a 30 horas seguidas para conseguir dinheiro. Alegou que para ficar acordado, faz uso de cocaína e crack, que aceleram o metabolismo e tiram o sono. Alegou que na data dos fatos, assim procedeu e como trabalhou muito conseguiu juntar mais de R\$ 1.300,00. Afirmou que estava conversando com alguns amigos esperando a próxima corrida, quando uma viatura da Polícia Militar se aproximou; algumas pessoas saíram do local e os policiais procederam a revista pessoal, oportunidade em que localizaram consigo uma pequena quantidade de crack e cinco porções pequenas de cocaína, bem como dentro de seu veículo encontraram o dinheiro, que alega ser resultado das corridas que fez neste longo período de tempo.

Os policiais militares Amauri e Edenir, na fase policial (fls. 02 e 03), bem como em juízo (fls. 205), narrou que na data dos fatos, por volta das 17h30, patrulhavam pelo local dos fatos, quando visualizaram um grupo de rapazes, sendo que ao avistarem a viatura policial, eles saíram correndo, com exceção do réu, que permaneceu ali sendo abordado. O réu portava uma pochete, na qual encontraram 05 pinos de cocaína e uma porção de crack, além de R\$370,00 em dinheiro. Afirmaram que o réu confessou a prática do tráfico de drogas. Disseram que o veículo do réu estava próximo do local e foi vistoriado, oportunidade em que encontraram R\$ 1.030,00, dentro do porta-luvas, valor que o réu confessou ser referente a venda de droga.

A testemunha Maria da Glória apresentou declarações escritas e disse nada saber sobre os fatos narrados na denúncia, relatando que o réu é boa pessoa, honesta e frequentador da igreja.

Conforme exposto, pela dinâmica dos fatos narrados pelos policiais não há dúvida de que as drogas encontradas com o réu se destinavam ao comércio e não a seu uso exclusivo, como alegado. Isso porque o réu foi abordado durante atividade de rotina da polícia militar, oportunidade em que os policiais encontraram em seu poder 05 porções individualizadas de cocaína e uma de crack, bem como R\$ 370,00, sendo certo, ainda, que encontrados no veículo do réu mais R\$ 1.030,00 em dinheiro.

Tais fatos e circunstâncias dão a certeza de que o réu estava vendendo a droga no momento em que foi abordado pelos policiais; prova disso são as porções individuais apreendidas, de drogas de natureza diversas, bem como elevada quantidade de dinheiro apreendida em seu veículo, sendo certo que não é crível que o réu teria angariado cerca de R\$ 1400,00 em um dia de trabalho como Uber até porque tanto a empresa Uber quanto a empresa 99 informaram que não havia registros de corridas

realizadas pelo réu na época dos fatos (ofícios de fls. 213 e 217).

No mais, a quantidade de substância entorpecente apreendida é considerável e, em regra, superior ao uso diário, o que reforça a conclusão de que o entorpecente se destinava ao comércio.

No que tange à credibilidade do depoimento policial, ressalto que tem o mesmo valor probante de qualquer outra prova testemunhal, já que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita e como todo e qualquer testemunho deve ser avaliado no contexto global do quadro probatório, com observância do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova.

Nesse sentido:

“Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade dos entendimentos que subtraíssem, “a priori”, valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais “lato sensu”. (...).”, (TJSP, Ap.0003740-59.2011.8.26.0396, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, rel. Des. Airton Vieira, j. 10/12/2015).

Assim, a negativa do réu, pueril, não convence, até porque não apontou qualquer motivo razoável para que os policiais o incriminassem leviana e gratuitamente. Os policiais são funcionários públicos têm responsabilidade funcional com seus superiores, com a Justiça, com a sociedade e com suas famílias. Não se crê que policiais saiam em diligências portando drogas para intrujar em pessoa que sequer conhece, sob o sério risco de responsabilização pessoal e funcional, de perder seu trabalho, sem qualquer motivo sério e razoável.

Por fim, a versão dos policiais é amparada pelo auto de exibição e apreensão e pelos laudos periciais acostados nos autos, os quais comprovam a apreensão da droga mencionada.

Desta forma, comprovada a autoria e materialidade, de rigor a condenação do réu.

Passo a dosar a pena:

Sopesando as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, observo que não estão presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, capazes de exasperar a pena acima do patamar mínimo, ressaltando que o réu não possui antecedentes criminais relevantes. Assim, a pena-base é fixada em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, com valor unitário fixado no patamar mínimo legal.

Na segunda fase, incide a atenuante da idade, pois era menor de idade à época dos fatos; entretanto, a pena permanece tal como fixada, pois a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal nesta fase, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase incide a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, pois o réu é primário, sem antecedentes e não há indicativos de que se dedique a atividade criminosa. Assim, reduzo a pena em dois terços, fixando-a, de forma definitiva em 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa com valor unitário no mínimo legal.

À míngua de outras circunstâncias modificadoras, a pena permanece tal como fixada. A despeito da gravidade do delito e do convencimento desta magistrada, por imposição da decisão proferida no HC coletivo nº 596.603, fixo o regime aberto para início do cumprimento de pena.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, uma vez que não preenchidos os requisitos do art. 44, CP, notadamente em face da

insuficiência da medida e, ainda, pela inconciliabilidade com a determinação de cumprimento inicial da pena em regime fechado.

Demais, em que pese à suspensão da vigência da expressão “vedada à conversão em penas restritivas de direitos” contida no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, em virtude da Resolução nº 5, publicada em 16 de fevereiro de 2012, do Senado Federal, as características do caso em tela exigem reprovação penal diferenciada, ou seja, a substituição seria insuficiente para a resposta penal.

Pelo exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu BRUNO ELIAS DA ROCHA às penas de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal, em regime inicial aberto, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar, deixo de decretar a prisão preventiva do réu.

Fica decretada, ainda, a perda dos valores apreendidos, nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06.

Condeno o réu nas custas processuais, que serão exigíveis na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

P.I.C..

São José do Rio Preto, 22 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA